

격렬하고 파괴적이며 극단적인 부적응 행동을 서슴없이 하게 됨

- 정서적 부적응은 다양한 정신 장애와 비행 그리고 범죄행위로까지 발전되어 개인뿐만 아니라 사회에 바람직하지 못한 결과를 초래하기도 함

(예) · 다양한 정신 장애와 비행, 범죄행위

- | | | |
|---------|--------|------|
| - 우울증 | - 약물남용 | - 도벽 |
| - 정서장애 | - 자살 | - 폭력 |
| - 정체성장애 | - 가출 | |

1주차 - 2차시 청소년 문제행동 및 보호

1. 청소년 문제행동의 개념

1) 청소년 문제행동의 정의

◆ 문제행동

- 법률적 문제행동
 - 행위 자체 및 결과를 전제로 행동의 문제 여부를 규정하는 것으로 기본적인 사회 질서와 안녕을 보장하기 위해 제정된 법률의 제재 대상이 되는 행동을 말함
 - 필요시 공권력으로 제재를 가할 수 있도록 명문화된 대상행동을 말함
- 규범적 문제행동
 - 법에 근거하는 것이 아닌 행위자가 속한 사회적 가치나 도덕적 기준, 행위자의 지위 등 사회적 규범에 따라 문제행동 여부가 규정됨

◆ 청소년 문제행동의 개념

- 청소년 문제행동
 - 청소년들의 사회적 행위에 대해 성인 또는 영향력 있는 집단이 사회적 규범을 저해한다고 판단하는 행동을 말함
 - 반사회적 행동임과 동시에 청소년들의 부적응 행동임
 - ⇒ 비사회적 행동

- 청소년 비행
 - 현재 사회적 규범을 위반하여 앞으로의 사회 설정법인 형법을 위반할 가능성이 있는 모든 행동을 말함
- 위험행동
 - 주관적인 면에서 손실의 가능성을 초래할 수 있는 행동임
⇒ 신체적 · 심리적 · 법적 · 경제적 부담을 감수하는 행동

2) 청소년 문제의 특징

- ◆ 개인에 따른 차이
 - 청소년이 겪는 문제는 청소년 개인에 따라 크게 차이가 날 수 있음
 - 공부하는 데 전혀 관심이 없거나 거의 관심이 없는 청소년에게는 학교를 자퇴하는 것이 중요한 문제가 될 수 있음
BUT, 공부하는 데 관심이 있는 청소년에게는 학교를 자퇴하는 것은 거의 문제가 되지 않음
- ◆ 청소년기의 고유한 특성에 따른 차이
 - 일반 성인과 마찬가지로 청소년 또한 우울문제를 겪고 있음
BUT, 일반 성인에게 우울을 유발하는 주요 요인과 청소년에게 우울을 유발하는 주요 요인은 서로 다를 수 있음
 - 청소년기에는 친구관계가 특히 중요한 역할을 함
⇒ 친구 관계나 친구의 지지는 성인기보다는 청소년기에 더 크게 영향을 미치는 경우가 많음
- ◆ 다른 청소년 문제와의 관련
 - 많은 청소년 문제는 다른 청소년 문제와 관련될 가능성이 큼
 - 특정한 청소년 문제는 다른 청소년 문제를 유발할 수 있음
(예) 청소년의 우울문제는 청소년의 자살문제를 유발할 수 있음
 - ※ 여러 청소년 문제들은서로에게 영향을 미칠 수 있음

3) 청소년 문제의 형태

- ◆ 지위 비행과 범죄 행위
 - 지위비행

- 성인이 하면 문제가 되지 않지만 청소년이 하면 문제가 되는 행동임
(예) 음주, 흡연, 가출, 무단결석 등
- 범죄비행
 - 성인이나 청소년 누가 하든지 상관없이 모두 법적으로 문제가 되는 행동임
- ※ 지위 비행과 관련된 청소년 문제는 나중에 범죄 행위와 관련된 청소년 문제로 진행될 가능성이 있음
- ◆ 청소년 문제의 형태에 대한 구분과 경향
 - 지위 비행과 관련된 청소년 문제
(예) 청소년이 알코올을 사용하는 것
 - 범죄 행위와 관련된 청소년 문제
(예) 청소년이 상점에서 물건을 훔치거나 도구를 사용해 사람을 때리는 것 등
 - 지위 비행과 범죄 행위에 속하지 않는 청소년 문제
(예) 청소년이 우울한 상태에 있는 것 등

2. 청소년 보호의 개념과 필요성

1) 청소년 보호의 정의

- ◆ 청소년보호
 - 청소년에게 유해한 환경을 규제하거나, 유해한 환경으로 부터 청소년의 접근을 제한하는 것을 말함
 - 위험에 노출된 청소년은 물론 모든 청소년이 건강한 성장을 통해 각자의 잠재적인 역량을 최대한 개발할 수 있도록 제도적으로 보호하고 지원해주는 것을 말함

2) 청소년 보호의 필요성

- ① 보호론적 접근
 - 청소년은 성인에 비해 미숙하고 판단능력이 부족하므로 보호 및 육성해야 함
- ② 자율론적 접근
 - 청소년은 미숙하면서도 독립적인 인격체이므로 보호와 동시에 자율권을

인정해야 함

③ 주체론적 접근

- 청소년은 독립적인 인격체이자 권리를 주장할 수 있는 존재이므로 단순한 보호를 넘어 청소년의 인권과 주체성을 존중해야 함

④ 미래지향적 접근

- 청소년은 스스로 자신의 미래를 선택하고 설계할 수 있는 존재이므로 역량을 개발할 수 있도록 지원해야 함

3) 청소년 보호의 방향

◆ 청소년보호정책의 한계

- 청소년보호정책은 정부 주도적으로 시행되고 있고, 관련 정책이 기성세대의 가치관에 바탕을 두고 있음
- 국내 청소년보호정책은 청소년에게 유해한 환경을 통제하거나 차단하는 부정적 접근을 취하고 있음
- 국가 발전을 위한 거시적 접근이 아닌 문제청소년이나 보편적 범주 바깥에 있는 미성년자 개인 또는 개별행위에 초점을 맞추는 미시적 접근의 양상을 보임

3. 청소년 보호의 관점과 방향

1) 청소년 보호에 대한 이론적 관점

◆ 청소년보호에 대한 시대사적 관점의 변화

- 야경국가(17세기 중엽~19세기 중엽)
 - 청소년은 부(父)에 예속된 존재였으며, 국가는 부(父)의 절대 권한이 행사되는 가정을 사적영역으로 보고, 사적영역 안에 존재하는 청소년에 대해서는 어떠한 개입도 하지 않았음
- 19세기 산업혁명 과정
 - 청소년이 가정과 학교에서 보호받을 수 있도록 국가의 개입이 요구됨
 - 학교교육제도가 발전되었으며, 청소년에 대한 인식에 많은 변화가 일어남
- 복지국가(20세기)

- 국가는 다양한 사회보장제도를 통해 자녀 양육수당을 제공하고, 청소년 보호와 교육을 위한 공공지출을 증대시킴
- 21세기 후반
 - 1989년에 유엔아동권리협약이 채택된 이후 현재까지 청소년의 개별주체로서의 권리가 강조되면서 이를 보호하기 위한 국가의 적극적 개입이 요구되고, 정책적 대응이 이루어지고 있음
- ① 국가의 역할이 초기 가족에 대한 불간섭주의에서 점차 국가의 개입과 역할을 강조 및 확대하는 방향으로 변화됨
- ② 청소년에 관한 국가의 이념은 단순한 보호의 차원을 넘어서 점차 권리의 인정과 수용 및 보장의 방향으로 변화됨
- ③ 20세기 초 아동·청소년권리협약 이후 자녀의 양육권에서 청소년의 권리를 보다 광범위한 범위로 인정하게 됨
- ④ 청소년의 권리 보호의 책임이 가족의 책임에서 국가의 책임으로 전환됨

2) 청소년 보호의 발전적 방향

◆ 청소년보호의 목적과 의의

- 청소년을 왜 보호해야 하며, 청소년보호가 왜 중요한가? 라는 질문에 대한 답은 2가지 차원으로 살펴볼 수 있음
- ① 개인적 차원에서 청소년은 아직 생존능력이 부족하고 약한 존재이므로 안전하게 성인으로 성장해 나갈 수 있도록 지키고 보살펴 주어야 함
- ② 사회적 차원에서 청소년보호란 미래의 바람직한 사회 구성원을 양성하는 것임

◆ 현행 청소년보호 및 정책의 양상

- ① 청소년보호정책에서 가장 중요한 기조는 정책 형성 및 집행의 관점이 기성세대의 가치관에 바탕을 두고 있으며 정부 주도적 성격이 강함
- ② 청소년에게 유해한 환경을 통제하거나 청소년들로부터 차단하는 부정적 접근의 양상을 띠
- ③ 개인 또는 개별행위에 초점을 맞추는 미시적 접근의 양상을 띠

◆ 청소년보호 및 정책의 새로운 방향과 기조

- ① 국가 차원의 발전에 초점

- 미래의 청소년보호정책은 개인보다 국가차원의 발전에 초점을 맞추어야 함
- 사회구조적 · 제도적 진단에 따라 부처 업무를 넘어서는 국가차원의 정책을 지향해야 함
- 청소년을 ‘보호의 객체’가 아니라 ‘미래 창조의 자율적 주체’로 인식하고, 청소년보호정책 수립과 집행의 관점을 청소년의 입장에 맞출 수 있어야 함

② 청소년 보호의 비전과 목표 재설정

- 청소년보호의 비전과 목표를 ‘정보사회에 부응하고 정보인에게 적합한 새로운 사회 제도 형성’에 두어야 함
- 미래의 청소년보호정책은 청소년을 산업사회 가치관과 제도적 틀 안에서 안전하게 ‘보호’하는 차원을 넘어서야 함

③ 구조적 · 제도적 개선 방안 모색

- 일부 문제청소년 대신 전체 청소년을 정책대상으로 함
- 보호, 육성, 복지 등 영역별 정책보다 구조적 · 제도적 개선 방안을 모색하는 거시적 접근에 바탕을 두어야 함

④ 긍정적 접근

- 청소년들에게 게임 등을 못하게 하거나 차단하는 부정적 접근이 아니라 대안을 제시해 줌으로써 스스로 다른 길을 찾아가도록 하는 긍정적 접근을 해야 함

◆ 청소년보호 및 정책의 발전적 과제

① 사회적 인식 전환

- 청소년보호정책의 발전을 위해 가장 우선적인 과제는 청소년에 대한 사회적 인식의 전환임
- 미래의 국가 발전을 위해서는 대다수의 사회 구성원이 청소년은 보호받아야 할 미성숙 세대가 아니라 스스로 잠재력을 개발해 나가야 할 중요한 미래 세대라는 인식전환이 필요함

② 사회적 공감대 형성

- 청소년보호정책의 중요성에 대한 사회적 공감대를 형성해야 함
- 주변에 머물러 있는 청소년보호정책을 국가정책의 중심에 두어야 함

③ 전담 행정기구 설립

- 청소년보호정책을 통해 국가의 미래를 창조하기 위해서는 청소년의 보호,

육성, 복지, 인권, 참여 등 제반 분야의 정책을 총괄하고 통합적으로
조종해 나갈 수 있는 전담 행정기구를 설립해야 함

④ 「청소년보호법」 개정

- 청소년보호정책을 국가 발전을 위한 미래지향적 정책으로 바꿔 나가기
위해서는 청소년보호의 개념을 보다 적극적이고 광의적으로 해석하여
「청소년보호법」을 개정할 필요가 있음